

DOCUMENTATION SYNORIA

Manuel RGPD utilisateur - Synoria

Version de travail 1.5.0 - Source : 06_Manuel_RGPD_utilisateur.md

Sommaire

Principe

Engagement du praticien

Donnees traitees

Information du patient

Consentement

Droits des patients

Registre des traitements

Journal d'accès

Duree de conservation

Sauvegardes

Google Calendar et RGPD

Export et transmission

Incident de securite

References utiles

Manuel RGPD utilisateur - Synoria

Version : 1.5.0 Public : praticien utilisateur Important : ce document est une aide operationnelle, pas un avis juridique.

Principe

En utilisant Synoria pour gerer des dossiers patients, le praticien traite des donnees personnelles et potentiellement des donnees de sante ou donnees sensibles.

Le praticien reste responsable de ce qu'il collecte, saisit, conserve, exporte, transmet et supprime.

Synoria fournit des outils d'aide :

- consentement patient ;
- notice patient ;
- journal d'accès ;
- alertes de conservation ;
- registre des traitements article 30 ;
- sauvegardes chiffrées selon configuration ;
- stockage local par défaut.

Ces outils ne dispensent pas le praticien de ses obligations professionnelles.

Engagement du praticien

En utilisant Synoria, le praticien s'engage a :

- collecter uniquement les informations necessaires a son activite ;
- informer les patients de l'utilisation de leurs donnees ;
- documenter le consentement lorsque necessaire ;
- proteger l'accès au logiciel ;
- ne pas partager son mot de passe ;
- effectuer des sauvegardes regulieres ;
- conserver les sauvegardes dans un endroit securise ;
- ne pas inscrire de donnees sensibles dans Google Calendar ;
- ne transmettre un dossier qu'avec une base legitime ou l'accord du patient ;
- respecter les demandes d'accès, de rectification ou de suppression lorsque la loi le permet ;
- supprimer ou archiver les donnees lorsqu'elles ne sont plus necessaires ;
- signaler les incidents importants selon les obligations applicables.

Donnees traitees

Synoria peut contenir :

- identité du patient ;
- coordonnées ;
- date de naissance ;
- profession ;
- médecin traitant ;
- antécédents ;
- traitements en cours ;
- notes d'anamnèse ;
- observations ;
- analyses ;
- traitements effectués ;
- conseils ;
- rendez-vous ;
- factures ;
- exports ;
- consentement et date de consentement.

Ces données doivent être considérées comme confidentielles.

Information du patient

Le patient doit comprendre :

- qui traite ses données ;
- pourquoi les données sont collectées ;
- quelles catégories de données sont conservées ;
- combien de temps elles sont conservées ;
- qui peut y accéder ;
- comment exercer ses droits ;
- comment contacter le praticien ;
- comment contacter la CNIL en cas de réclamation.

Synoria peut aider à générer ou conserver une notice patient. Le texte doit être adapté à la pratique réelle.

Consentement

Le consentement n'est pas toujours la seule base légale possible, mais lorsqu'il est utilisé, il doit être libre, spécifique, informé et non ambigu.

Bonne pratique :

1. Expliquer au patient l'objectif du dossier.
2. Expliquer les données conservées.
3. Expliquer la durée de conservation.
4. Enregistrer le consentement dans Synoria.
5. Mettre à jour si les finalités changent.

Pour les données sensibles, un consentement explicite ou une autre base applicable doit être analysée selon la situation professionnelle.

Droits des patients

Les patients peuvent demander, selon les cas :

- l'accès à leurs données ;
- la rectification ;
- l'effacement ;
- la limitation du traitement ;
- la portabilité ;
- l'opposition ;
- des informations sur le traitement.

Le praticien doit répondre dans un délai raisonnable et conforme aux obligations applicables. En pratique, garder une trace de chaque demande et de la réponse apportée.

Registre des traitements

Synoria peut exporter un registre des traitements.

Le registre doit décrire :

- le responsable du traitement ;
- les finalités ;
- les catégories de personnes ;
- les catégories de données ;
- les destinataires ;
- la durée de conservation ;
- les mesures de sécurité ;
- les transferts éventuels hors UE.

Le registre doit être conservé et mis à jour.

Journal d'accès

Le journal d'accès permet de tracer certaines consultations ou actions dans les dossiers.

Utilisation :

- vérifier les accès récents ;
- documenter une intervention ;
- appuyer un diagnostic ;
- détecter une anomalie.

Le journal n'est utile que si l'accès au poste et au logiciel est protégé.

Durée de conservation

La durée de conservation doit être adaptée à la profession, aux obligations applicables et aux finalités réelles.

Synoria permet de configurer une durée et d'afficher des alertes. Le praticien doit choisir une durée cohérente et documentée.

Recommandation : demander conseil à son organisation professionnelle, son assureur, son juriste ou son DPO si disponible.

Sauvegardes

Les sauvegardes contiennent des données sensibles.

Règles :

- les protéger comme le logiciel principal ;
- éviter les supports non sécurisés ;
- ne pas les envoyer par email non chiffré ;
- tester régulièrement la restauration ;
- supprimer les anciennes sauvegardes devenues inutiles ;
- conserver le mot de passe ou la clé séparément.

Google Calendar et RGPD

Google Calendar ne doit pas contenir de notes cliniques.

Bon format d'evenement :

Consultation

Mauvais formats :

Dupont - douleurs lombaires
Consultation anxiété Mme Martin
Seance MTC infertilité

Le calendrier externe doit servir au planning, pas au dossier patient.

Export et transmission

Avant d'exporter ou transmettre :

1. Vérifier le destinataire.
2. Vérifier le contenu du document.
3. Minimiser les données.
4. Obtenir l'accord du patient si nécessaire.
5. Utiliser un canal sécurisé.
6. Conserver une trace de l'envoi si utile.

Incident de sécurité

Exemples :

- ordinateur volé ;
- clé USB perdue ;
- sauvegarde envoyée au mauvais destinataire ;
- mot de passe divulgué ;
- données patients exposées ;
- accès non autorisé.

Procédure :

1. Identifier les donnees concernees.
2. Evaluer le risque pour les patients.
3. Changer les mots de passe.
4. Revoquer les acces externes si necessaire.
5. Restaurer depuis une sauvegarde saine si besoin.
6. Documenter l'incident.
7. Verifier si une notification CNIL ou patient est necessaire.

References utiles

- CNIL - Par ou commencer avec le RGPD : <https://www.cnil.fr/fr/me-mettre-en-conformite/rgpd-par-ou-commencer>
 - CNIL - Consentement : <https://www.cnil.fr/fr/les-bases-legales/consentement>
 - CNIL - Droits des personnes : <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3>
-

Document genere automatiquement depuis les sources Markdown Synoria.